

1500269-43.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... da materialidade e autoria do crime de roubo. O acusado é reincidente em crime doloso. E praticou outro crime de roubo no curso do cumprimento da pena. Isso revela que a manutenção da prisão dele se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

Expeça-se recomendação ao estabelecimento penal em que o réu encontra-se recolhido (art. 431, § 1º, NSCGJ).

Expeça-se guia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Centro, Jales - SP - cep 15700-018

Processo nº. 1500269-43.2022.8.26.0632, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Processo nº:

1500269-43.2022.8.26.0632

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2275630/2022 - 1º

Distrito Policial de Jales, HN6838/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JURANDIR CARLOS GALICIOI OLIVEIRA

Vítima:

VICTÓRIA EDUARDA VIEIRA NUNES

Data da Audiência:

08/12/2022, 15:30h

Réu Preso

ABERTURA

Em 08 de dezembro de 2022, 15:30h, na sala de audiências "virtual" da 2ª Vara da Comarca de Jales/SP, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Yuri Kiataqui, comigo, o(a) servidor(a), ao final nomeado(a), secretariando os trabalhos, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos em epígrafe, excepcionalmente realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, nos moldes dos Comunicados CG nº 284 e 317/2020, diante da Pandemia do COVID-19.

Desde a designação, os motivos para realização da audiência nesse formato foram devidamente esclarecidos às partes que participariam da videoconferência, bem como o local em que a gravação ficará armazenada.

PRESENÇA

Cumpridas as formalidades legais, após a identificação de todos os participantes,

verificou-se a PRESENÇA: do representante do Ministério Público Dr. Wellington Luiz Villar; do acusado Jurandir Carlos Galicioli Oliveira; da advogada do acusado Dra. Amanda Rodrigues Souza (OAB 378960/SP); da vítima Victória Eduarda Vieira Nunes; da representante da vítima Micheli Fernanda Vieira Queiroz; das testemunhas de acusação Leandro Vieira Ramires e Fabrício Rodrigues Leandro.

INÍCIO DOS TRABALHOS

Iniciados os trabalhos, a pedido da defesa, o magistrado determinou que na "sala virtual" permanecessem exclusivamente a advogada e seu representado para contato prévio, conforme Comunicado CG nº 284/2020.

INSTRUÇÃO

Terminada a reunião privada, em continuidade aos trabalhos, e nesta ordem, foi colhida a seguinte prova oral, separadamente, enquanto os demais participantes aguardavam no lobby, registrando-se: as declarações da vítima Victória Eduarda Vieira Nunes, acompanhada da genitora Micheli Fernanda Vieira Queiroz; o depoimento da testemunha de acusação Fabrício Rodrigues Leandro; e, por fim, após ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada (art. 185, § 5º, do CPP), o interrogatório do acusado Jurandir Carlos Galicioli Oliveira, que permaneceu algemado em razão do fundado receio de perigo à integridade física dos funcionários do estabelecimento prisional e porque o corredor que dá acesso às salas de audiências virtuais tem grande fluxo de presos.

REQUERIMENTO(S) / DELIBERAÇÃO

- 1- Nos termos do art. 217 do CPP, dado o provável constrangimento e temor, a pedido da vítima Victória Eduarda Vieira Nunes, o MM. Juiz determinou que a Penitenciária de Valparaíso fosse momentaneamente retirada da sala "virtual" durante o registro de suas declarações.
- 2- Pelo MM. Juiz, com a concordância das partes, foi homologada a desistência da inquirição das testemunhas de acusação Micheli Fernanda Vieira Queiroz e Leandro Vieira Ramires.

DEBATES

Em seguida, não havendo requerimento de diligências complementares pelas partes, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução e foram oferecidas alegações finais, primeiro pelo ilustre Promotor de Justiça, e depois pela ilustre Defensora do acusado, registradas em formato digital de áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams.

SENTENÇA

Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

JURANDIR CARLOS GALICIOLI OLIVEIRA, (filho Jurandir Dos Santos Oliveira e de Marcia Cristina Galicioli, nascido em 20/06/1992, natural de Jales-SP, RG48.427.425/SP), foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, segundo a denúncia, no dia 08 de outubro de 2022, por volta das 12h24min, no cruzamento das Ruas Três e Oito, Centro, nesta cidade e Comarca de Jales, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Victória Eduarda Vieira Nunes, R\$25,00 (vinte e cinco reais) pertencentes à ofendida.

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022.

O acusado foi citado (p. 144) e respondeu a acusação (p. 152/154) por intermédio de sua advogada nomeada (p. 145).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP) (p. 156/159).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima (Victória Eduarda Vieira Nunes) e a testemunha Fabrício Rodrigues Leandro (Policia Militar), interrogando-se o acusado

ao final.

Em seguida as partes apresentaram as alegações finais orais.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade e autoria do crime de roubo, estão comprovadas pelos seguintes elementos de provas: auto de prisão em flagrante (p. 01), boletim de ocorrência (p. 9/11), auto de reconhecimento de pessoa (p.14/15), relatório de serviço operacional da Polícia Militar (p. 66/67), bem como pelas provas orais.

A autoria é certa.

De acordo com a vítima, ela caminhava pela via pública, quando passou pelo a acusado, que conversava com outra pessoa. O acusado, entretanto, saiu no encalço dela, pegou no braço da vítima, anunciou o assalto e subtraiu vinte e cinco reais, que não foram recuperados. A vítima reconheceu o acusado na Delegacia de Polícia como autor da infração penal.

Os policiais militares foram até a casa do denunciado e, com autorização da irmã dele, ingressaram no imóvel prendendo-o em flagrante. Segundo o testemunho de Fabrício Rodrigues Leandro, o acusado confessou informalmente o crime.

Em juízo, o acusado confessou integralmente o crime. Esclareceu que estava cumprindo pena e, na saída temporária, não retornou mais ao estabelecimento penal. Diante do conjunto probatório, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritos na denúncia, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra V.E.V.N., R\$25,00 (vinte e cinco reais) pertencentes à ofendida. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 157, "caput", Código Penal.

Não há como acolher a tese desclassificatória apresentada pela defesa, porque o acusado segurou a vítima e anunciou o assalto, caracterizando, portanto, o crime de roubo, e não de furto.

Caracterizado o crime, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), verifica-se que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 173/181 (Processo nº 0000267-03.2013.8.26.0297, 2ª Vara Cível da Comarca Jales, art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP, data do fato: 31/07/2012, trânsito em julgado para a defesa: 15/12/2014; Processo nº 0001729-92.2013.8.26.0297, 1ª Vara Cível da Comarca Jales, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 61, II, "h", ambos do CP, data do fato: 17/12/2012, trânsito em julgado para a defesa: 23/06/2014; Processo nº 0002461-44.2011.8.26.0297, 1ª Vara Criminal da Comarca Jales, art. 155, § 4º, I e II, do CP, data do fato: 25/02/2011, trânsito em julgado para a defesa: 18/09/2012; Processo nº 0002962-95.2011.8.26.0297, 2ª Vara Cível da Comarca Jales, art. 155, § 4º, I e IV, do CP, data do fato: 26/01/2011, trânsito em julgado para a defesa: 28/07/2014). Deve-se ser levada em consideração também a circunstância em que o crime foi praticado. O delito foi cometido contra adolescente de apenas quatorze anos de idade, valendo-se o acusado, portanto, da vulnerabilidade da vítima. Além disso, o acusado praticou o crime durante a saída temporária, isto é, no curso do cumprimento da pena. Por essa razão, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal. Assim, inaugura-se a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária, em atenção à situação econômica do réu.

Na segunda fase, nota-se que o acusado é reincidente específico (Processo nº 0000727-87.2013.8.26.0297, 1ª Vara Criminal da Comarca Jales, art. 157, § 2º, I e II, do CP, data do fato: 13/12/2012, trânsito em julgado para a defesa: 10/02/2014; Processo nº 0004196-19.2016.8.26.0297, 1ª Vara Criminal da Comarca Jales, art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, "caput", ambos do CP, data do fato: 14/10/2012, trânsito em julgado para a defesa: 12/02/2016). Por outro lado, existe a circunstância atenuante da confissão. Como ambas as circunstâncias são preponderantes, opera-se a compensação entre elas.

Na terceira fase, também não há causas de diminuição nem de aumento da pena, tornando-se definitiva a pena anteriormente fixada.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime fechado, porque o crime é

apenado como reclusão, a pena aplicada é superior a quatro anos, o acusado é reincidente específico em crime de roubo, e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

Vale registrar que o tempo pelo qual o acusado está preso preventivamente, mesmo que computado na pena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, CPP), tendo em vista que o acusado é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

Por essas razões, são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.

Decido.

Ante exposto, julgo procedente o pedido e condeno JURANDIR CARLOS GALICIOLI OLIVEIRA (filho Jurandir Dos Santos Oliveira e de Marcia Cristina Galicioli, nascido em 20/06/1992, natural de Jales-SP, RG48.427.425/SP), como incurso no artigo 157, "caput", Código Penal à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03.

Não poderá o condenado recorrer em liberdade. Houve comprovação da materialidade e autoria do crime de roubo. O acusado é reincidente em crime doloso. E praticou outro crime de roubo no curso do cumprimento da pena. Isso revela que a manutenção da prisão dele se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

Expeça-se recomendação ao estabelecimento penal em que o réu encontra-se recolhido (art. 431, § 1º, NSCGJ).

Expeça-se guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade (art. 470, NSCGJ).

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Encaminhe-se cópia desta sentença ao juízo da execução penal para apuração de falta grave (sujeita a regressão de regime) no curso do cumprimento da pena.

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); para cobrança da multa cumulativamente aplicada, proceda-se nos termos do Provimento CG Nº 05/2022, expedindo-se o necessário; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); encaminhe-se cópia da sentença condenatória à vítima pelo correio (art. 399, Tomo I, NSCGJ); expeça-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; em seguida, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência".

Proferida a sentença em audiência, pelas partes foi dispensado o compartilhamento para visualização pela ferramenta Microsoft Teams.

Após ser cientificado do teor da sentença, o acusado declarou que desejava recorrer da sentença. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo acusado. Sai a Defesa técnica intimada a apresentar as razões de apelação no prazo de 8 (oito) dias (CPP, 600, caput) a contar desta data. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais".

ENCERRAMENTO

Nos termos do art. 475, CPP, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo pela ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, os arquivos foram salvos em pasta devidamente identificada no OneDrive e importados ao SAJ/PG5 por meio de certidão de cartório liberada depois dos termos

de audiência.

Em razão do registro audiovisual, pelo MM. Juiz foi dispensada a assinatura dos presentes neste termo.

Nada mais, saindo todos os presentes intimados, o MM. Presidente deu por encerrada a solenidade. Eu, Naiara Cristina Mazete, Escrevente Técnico Judiciário, secretariando os trabalhos, digitei, restando a ata assinada digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, conforme tarja ao lado direito, na vertical.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA